

رابعاً: ضوابط ومخاطر التمويل العقاري^١أولاً: تعريفات: -

لأغراض تطبيق هذا التعميم واحتساب السقوف والنسب الواردة به تعرف المصطلحات التالية على الوجه التالي: -

١- التمويل

يشمل: -

(أ) التمويل المباشر: أرصدة محفظة القروض والسلف وأرصدة التمويل الإسلامي المدرجة داخل المركز المالي.

(ب) التسهيلات الائتمانية غير المباشرة المدرجة خارج المركز المالي.

(ج) السقوف غير المستغلة للتمويل المباشر.

٢- التمويل العقاري: -

التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل قطر (استبعاد الشركات التابعة خارج قطر)^٢ أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل قطر فقط والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية ويشمل ما يلي:

(أ) التمويل الممنوح لأغراض شراء أو بناء العقارات بمختلف أنواعها والغرض منها ويعتمد البنك في تحصيله على مصادر سداد أو ضمانات عقارية كالإيجارات وإيرادات بيع العقارات والرهون العقارية وأي تدفقات من مصادر عقارية أخرى.

(ب) التمويل الممنوح لأغراض أخرى غير عقارية ولكن يعتمد البنك في تحصيله على مصادر سداد و ضمانات عقارية.

(ج) التمويل الممنوح للأفراد مقابل رواتبهم لأغراض شراء وبناء العقارات بما يزيد عن سقف التمويل مقابل الراتب^٣ (وهو ٢ مليون ريال و ٦ سنوات للقطري، "٤٠٠ ألف ريال و ٤ سنوات للمقيمين وما زاد عن ذلك يكون مغطى بحجز مكافأة ترك الخدمة ولا يزيد عن ١ مليون ريال في جميع الأحوال)" يدخل هذا التمويل بكامل قيمته تحت سقف التمويل العقاري.

ويستثنى من التمويل العقاري لأغراض احتساب السقوف والضوابط الواردة بهذا التعميم ما يلي: -

- التمويل العقاري الممنوح لوزارة المالية أو المضمون منها.

^١ التعميم رقم ٢٠١٠/٨٥ تاريخ ٢٠١٠/١٠/١٩ (إلى جميع البنوك) هذا وقد تم دمج التعاميم ٢٠١٠/٩٠ و ٢٠١١/١٠ و ٢٠٢٣/٧ مع التعميم ٢٠١٠/٨٥ المبين بالبند ١٢ أعلاه.

^٢ التعميم ٢٠٢٣/٧ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٣ (إلى جميع البنوك التجارية)

^٣ حسب التعميم (٢٠١١/٣٦) تاريخ ٢٠١١/٤/١٠ بند ثانياً (جميع البنوك)

- التمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة ١٠٠% من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة ٩٠% منها إذا كانت بالعملة الأجنبية الأخرى.
- التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب التصنيفات المحددة في تعليمات المصرف المركزي بشأن سقوف التركيزات الائتمانية للبنوك وبحيث تكون قابلة للتجديد تلقائياً حتى السداد الكامل لأصل التمويل وفوائده / أرباحه.
- الشركات والمؤسسات الحكومية غير المكفولة من قبل وزارة المالية لا تتمتع بأي استثناءات من سقوف وضوابط التمويل العقاري، وفي حالة وجود أي تجاوزات لهذه الشركات والمؤسسات الحكومية سواء نتيجة استثناءات ممنوحة من المصرف المركزي أو غير ذلك فعلى البنك معالجة هذه التجاوزات خلال فترة زمنية يوافق عليها المصرف المركزي أو الحصول على كفالة وزارة المالية لها بحيث تستثنى من سقوف التمويل العقاري.

ثانياً: السقف الإجمالي لمخاطر التمويل العقاري:-

يجب ألا تتجاوز إجمالي مخاطر التمويل العقاري في أي وقت ما يعادل نسبة (١٥٠%)^٤ من قاعدة رأس المال وتتكون مخاطر التمويل العقاري المدرجة تحت هذا السقف من التالي:-

- ١- التمويل العقاري حسب التعريف الوارد في البند أولاً، مع ملاحظة عند حساب السقف الإجمالي لمخاطر التمويل العقاري أن تدرج السقوف غير المستغلة للتمويل المباشر التي تستخدم خلال سنة فقط، أما عند حساب نسبة الرهن العقاري إلى إجمالي التمويل (LTV) للعميل فتدرج السقوف غير المستغلة بالكامل.
- ٢- التمويل المقدم إلى الشركات العقارية لتمويل أنشطتها.
- ٣- التمويل المقدم للصناديق الاستثمارية العقارية أو الشركات ذات الغرض الخاص أو أي كيانات شبيهة أخرى ذات أنشطة عقارية أو من خلال المساهمة في هذه الكيانات.
- ٤- أوراق الدين والصكوك العقارية المحتفظ بها للاستحقاق أو غير المتداولة بالأسواق.
- ٥- قيمة العقارات المستملكة مقابل ديون.
- ٦- يستبعد من إجمالي التمويل العقاري عند احتساب السقف ما يخصه من مخصصات وفوائد / أرباح معلقة ومؤجلة.

^٤ تعميم ٢٠١١/١٠ تاريخ ٢٠١١/١/٣١ (إلى جميع البنوك)

^٥ التعميم ٢٠٢٣/٧ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٣

ثالثاً: ضوابط منح التمويل العقاري:-

يجب الالتزام بالسقوف التالية والتي تنطبق فقط على البنك وشركاته التابعة داخل قطر بينما تخضع الفروع والشركات التابعة خارج قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج قطر.

١- تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لأغراض السكن الخاص:-

المقيمون		المواطنون		قيمة العقار الضامن
الحد الأقصى للمدة	الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان LTV	الحد الأقصى للمدة	الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان LTV	
٢٥ سنة	٧٥%	٣٠ سنة	٨٠%	حتى ٦ مليون ريال قطري
٢٥ سنة	٧٠%	٣٠ سنة	٧٥%	أكثر من ٦ مليون ريال قطري

٢- تمويل العقارات الجاهزة للأفراد والشركات لأغراض استثمارية وتجارية وتعتمد في سدادها على الإيرادات العقارية بشكل أساسي:-

غير المقيمين		المقيمون من أفراد وشركات		المواطنون والشركات الوطنية		قيمة العقار الضامن
الحد الأقصى للمدة	الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان LTV	الحد الأقصى للمدة	الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان LTV	الحد الأقصى للمدة	الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان LTV	
٢٠ سنة	٦٠%	٢٥ سنة	٧٠%	٢٥ سنة	٧٥%	حتى ١٠ مليون ريال قطري
١٥ سنوات	٦٠%	٢٥ سنة	٦٥%	٢٥ سنة	٧٠%	أكثر من ١٠ مليون ريال قطري

٣- تمويل العقارات تحت الإنشاء لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد في سدادها على الإيرادات العقارية بشكل كامل أو جزئي:-

المقيمون من أفراد وشركات		المواطنون والشركات الوطنية	
الحد الأقصى للمدة	الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان LTV	الحد الأقصى للمدة	الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان LTV
١٥ سنة	٥٠%	٢٠ سنة	٦٠%

رابعاً: التنفيذ على الضمانات:

١- يجب على البنوك قبل منح التمويل العقاري استكمال إجراءات الرهن العقاري والتحقق من عدم وجود عوائق أو صعوبات قانونية تعرقل أو تعقد عملية التنفيذ على العقارات المرهونة ضماناً للتمويل مثل أن يكون العقار سكن خاص، ويراعى ان تكون الرهون من الدرجة الأولى، ويمكن للبنوك البحث بين البدائل

- القانونية المتاحة التي تيسر لها التنفيذ على الضمانات العقارية في الوقت المناسب وفقاً لنوع التمويل والعقارات والعميل ووفقاً للإجراءات القانونية المتعلقة بكل حالة، ومن بين هذه البدائل ما يلي:-
- أ- تسجيل العقارات الضامنة باسم البنك وخاصة في حالات التمويل الإسلامي القائمة على الشراء والبيع أو الحالات الأخرى المتاحة في البنوك التجارية، وذلك بشرط استيفاء جميع المستندات والمتطلبات القانونية التي تحكم العلاقة بين البنك والعميل، وتسجل هذه العقارات كضمانات خارج المركز المالي.
- ب- منح التمويل بأسلوب التأجير التمويلي سواء للبنوك الإسلامية أو البنوك التجارية مع مراعاة الالتزام بالقوانين والشروط والإجراءات والمعايير المحاسبية التي تحكم ذلك وفقاً لتعليمات المصرف المركزي.
- ويشترط في البديلين المذكورين ألا يستغل البنك الضمانات العقارية المسجلة باسمه ولا يحتفظ بها لأغراض تجارية أو استثمارية وإن يقتصر الغرض من هذه الضمانات على تحصيل البنك لقيمة التمويل وفوائده/ أرباحه حتى السداد الكامل، وإن يكون ذلك مؤيداً بالمستندات والاتفاقيات المبرمة مع العملاء.
- ٢- في حالة تمويل العقارات والمشاريع تحت الإنشاء التي لم يصدر لها سندات ملكية قانونية بعد، مما لا يمكن البنك من رهنها لصالحه وقت منح التمويل يجب على البنك الحصول من العملاء على عقود قانونية مثل حوالات الحق والتنازلات القانونية وأي صيغ قانونية أخرى وإبلاغها للجهات المعنية بما يضمن حق البنك في رهن الوحدات الممولة والتنفيذ عليها لصالح البنك لاستيفاء قيمة التمويل وفوائده/أرباحه.

خامساً: تعليمات عامة:-

- يجب على كل بنك مراعاة ما يلي:-
- ١- تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لكافة الأغراض والتي يكون أحد مصادر سدادها الراتب للعميل يجب ألا تزيد إجمالي الاستقطاعات من الراتب والعلاوات الاجتماعية لجميع أنواع الالتزامات على راتب العميل لدى الجهاز المصرفي عن ٧٥% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للقطريين و ٥٠% من إجمالي الراتب لغير القطريين، ويجب على البنوك إجراء الدراسة الواجبة لتحديد العمر المناسب لكل فئة من العملاء وفقاً لجهة وظروف عملهم ووظائفهم وسن التقاعد وربط ذلك بحجم ومدة التمويل والحاجة لوجود كفيل شخصي أو وجود تغطية تأمينية.
- ٢- فيما يتعلق بالبند (٢) و (٣) من ثالثاً فإن المقصود بالشركات الوطنية هي الشركات التي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين فيها عن ٥١% بينما تُدرج الشركات الأخرى ضمن المقيمين.
- ٣- فيما يتعلق بتمويل العقارات الجاهزة لغير المقيمين، يجب على البنوك التحقق من توافر مصادر سداد محولة للبنك لتغطية أقساط التمويل وفي حالة حصول العميل على إقامة دائمة بقطر نتيجة تملكه للعقار يمكن للبنك تمديد مدة التمويل لتكون مماثلة للمدة المتاحة للمقيمين.
- ٤- السقوف المذكورة في هذا التعميم هي سقوف عامة تشكل الحد الأقصى للمتطلبات الرقابية، وعلى كل بنك تحديد السقوف والضوابط الملائمة له داخل هذا الإطار العام بما يتناسب مع قدرته على تحمل هذا النوع من المخاطر طويلة الأجل وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال وأن يكون ذلك بناءً على معايير ودراسات قانونية وسوقية متخصصة لكل فئة من العملاء ولكل نوع من العقارات أخذاً في الاعتبار

- عوامل ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتقلبات السوق خلال عمر التمويل وأي صعوبات قانونية تحول دون قدرته على تسييل الضمانات في الوقت الملائم.
- ٥- فيما يتعلق بتمويل العقارات تحت الإنشاء، يجب ألا تزيد فترة السماح إن مُنحت عن ثلاثة سنوات وتكون ضمن المدة الاجمالية للتمويل مع الانتظام في سداد الفائدة (العائد) خلال هذه الفترة بشكل شهري او ربع سنوي على الأكثر.
- ٦- يجب وضع ضوابط وشروط للتمويل العقاري الممنوح للعميل من البنك وفروعه وشركاته التابعة خارج قطر تتلاءم مع ظروف وحجم الأسواق العقارية في كل بلد ومع السقوف والضوابط والتوجيهات الإشرافية في كل بلد والتحقق من سلامة الإجراءات التنفيذية القانونية التي تتيح للبنك التنفيذ على الرهون العقارية.
- ٧- تثمين الأراضي والعقارات الجاهزة لتقدير قيمتها المتخذة أساساً لتحديد قيمة التمويل على ان يتم ذلك بشكل دوري كل عامين كحد أقصى ويجب في ذلك الاعتماد على مئمن عقاري رسمي مُعتمد ومُسجل لدى المحاكم العدلية في قطر، وفي حالة التمويل الممنوح خارج قطر، يعتمد على المئمنين المعتمدين لدى الجهات الرسمية المعنية. وفي جميع الأحوال، يجب الأخذ بالقيمة السوقية الجبرية للعقار التي تُقدر تحت ظروف ضغط البيع الفوري، والتي يجب أن يتضمنها تقرير المئمن، كما ينبغي مراعاة حياد واستقلالية المئمن وعدم وجود أي علاقات له مع البنك أو العميل يكون من شأنها التأثير على تقديره.
- ٨- عند تمويل شراء عقارات تحت الإنشاء، وفقاً لقانون التطوير العقاري، يجب ألا تزيد القيمة المُقدرة للعقار المتخذة أساساً لتحديد قيمة التمويل عن القيمة المتعاقد عليها في الأصل مع صاحب المشروع. وفي حالة تمويل البنك لمشاريع التطوير العقاري التي يمول تسويق وحداتها، يجب التحقق من ربط تدفقات التمويل بمراحل الإنجاز وإجراء الدراسات والمتابعات اللازمة للتحقق من القدرة على استكمال المشروع وأن تُحول إليه إيرادات حجز وبيع وحدات المشروع بما يغطي أقساط التمويل وفوائده (عوائده) والتحقق من عدم استغلال المطور لهذه الأموال في أي أغراض أخرى، ويجب ان تلتزم في ذلك بجميع المواد المعنية الواردة بالقانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم التطوير العقاري.
- ٩- يُحظر على البنوك تقديم تمويل لأغراض شراء الأراضي بغرض المتاجرة فيها.

سادساً: البيانات الدورية واستخدام النماذج:-

- ١- على البنوك تزويد المصرف المركزي بشكل شهري مع مرفقات الميزانية الشهرية بوضع نسبة مخاطر التمويل العقاري لديه وفقاً لمتطلبات هذا التعميم باستخدام النماذج في الملحق (٣٨) والملحق (٣٩) وفقاً لتعليمات التعبئة المرفقة ملحق رقم (٤٠) وذلك بغرض حساب نسبة صافي مخاطر التمويل العقاري والتجاوزات فيها عن السقوف المحددة بهذا التعميم، على ان يتم تزويد المصرف المركزي بها في موعد أقصاه اليوم الثامن من كل شهر اعتباراً من تاريخه.

٢- سيتم احتساب وفرض الجزاءات المالية المقررة وفقا للنماذج في الملحق (٤١) والملحق (٤٢) على التجاوز القائم في نهاية كل شهر عن السقف الإجمالي للتمويل العقاري البالغ ١٥٠% من قاعدة رأس المال. يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه وعلى البنوك معالجة أي تجاوزات قائمة نتيجة خفض مدة التمويل ونسبة التمويل للضمان لبعض أنواع التمويل العقاري كما وردت في البند ثالثا من هذا التعميم كلما أمكن ذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع العملاء مع الالتزام التام بعدم تجاوز هذه السقوف عند منح أي تمويل عقاري جديد اعتبارا من تاريخ هذا التعميم.